

REGULAMIN

umieszczania reklam na obiektach spółdzielczych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły – Marysińska”

(tekst jednolity)

§ 1

Regulamin określa zasady wykorzystywania obiektów spółdzielczych w celu umieszczania na nich reklam.

§ 2

Ilekoć w regulaminie jest mowa o obiektach oraz obiektach spółdzielczych – należy przez to rozumieć budynki i inne obiekty budowlane oraz grunty, należące do SM „Doły - Marysińska”.

§ 3

Przyjmuje się, że reklamą w rozumieniu regulaminu jest każda informacja bądź wypowiedź związana z wykonywaną działalnością gospodarczą, zarobkową itp., mająca na celu przyczynienie się do zbytu towarów lub usług – z zastrzeżeniem § 4 – i podana w sposób następujący:

- 1) jako reklama ścienna, np. w postaci malowideł, napisów, rysunków, wykonanych na ścianie obiektu budowlanego;
- 2) poprzez instalowanie na obiektach urządzeń reklamowych, takich jak np. tablice, gabloty, szafki reklamowe, konstrukcje świetlne, słupy, konstrukcje przestrzenne itp. – służących reklamie;
- 3) w formie transparentów umieszczonych na obiektach lub pomiędzy obiektami.

§ 4

Nie jest reklamą w rozumieniu regulaminu:

- 1) informacja zawierająca oznaczenie siedziby podmiotu gospodarczego i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, nazwę lub imię i nazwisko podmiotu gospodarczego oraz zwięzłe określenie działalności gospodarczej, umieszczona na zewnątrz obiektu w ilości 1 sztuki w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, na płaskiej tablicy zajmującej powierzchnię nie większą niż 0,2 m².
- 2) oznaczenia i informacje jednostek organizacyjnych użyteczności publicznej, dotyczące statutowej działalności tych jednostek.

§ 5

Tablice informacyjne, o których mowa w § 4 pkt. 1, powinny być umieszczane na obiektach w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 6

Kształt, kolor i sposób wykonania reklam oraz tablic informacyjnych, o których mowa w § 4, powinny być zharmonizowane z otoczeniem, nie oszpecać obiektu i nie zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Umieszczenie reklamy, w szczególności świetlnej, nie może powodować szkodliwych skutków dla otoczenia.

§ 7

1. Umieszczenie reklamy na obiekcie spółdzielczym wymaga zgody Spółdzielni.
2. Postanowienia ust. 1 nie uchybiają przepisom prawa budowlanego.

§ 8

1. Wykorzystywanie obiektów spółdzielczych w celach reklamowych jest odpłatne.

2. Spółdzielnia pobiera miesięczne opłaty za zajętą powierzchnię obiektu.
3. Wysokość opłat jest uzależniona od powierzchni obiektu zajętej na cele reklamy.
4. Zasady ustalania wysokości opłat określa załącznik.
5. Wysokość opłat i zasady użytkowania obiektów w celach reklamowych ustala się w drodze umowy pomiędzy Spółdzielnią i właścicielem (użytkownikiem) reklamy – z zastrzeżeniem ust. 4.

§ 9

Właściciele (użytkownicy) reklam mogą być zwolnieni całkowicie lub częściowo z uiszczania opłat, o których mowa w § 8 regulaminu, w wypadku wykonywania przez Spółdzielnię remontu elewacji całego obiektu budowlanego lub jego części.

§ 10

Postanowienia § 7, § 8 ust. 4 oraz § 9 nie dotyczą użytkowania obiektów spółdzielczych w celach reklamowych przez firmy reklamowe prowadzące działalność gospodarczą na własnych nośnikach reklamowych.

Zasady użytkowania obiektów spółdzielczych przez te firmy, wysokość opłat z tego tytułu oraz sposób rozliczeń określają umowy zawierane z tymi firmami przez Zarząd SM „Doły – Marysińska”.

§ 11

1. Po zakończeniu użytkowania obiektu w celach reklamowych właściciel reklamy zobowiązany jest do usunięcia jej i doprowadzenia obiektu do należytego stanu.
2. W razie umieszczenia na obiekcie spółdzielczym reklamy bez wymaganej zgody, Spółdzielnia podejmie niezwłocznie odpowiednie środki prawne mające na celu doprowadzenia do usunięcia tej reklamy i przywrócenie obiektu do stanu poprzedniego.
3. Postanowienia ust. 1 – 2 nie uchybiają przepisom prawa budowlanego.

§ 12

1. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 30 /R/97 z dnia 14.04.1997 r. i wszedł w życie z dniem uchwalenia.
2. Zmiany do Regulaminu zostały uchwalone przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 12/R/19 z dnia 26.03.2019 r. i weszły w życie z dniem uchwalenia.

Za zgodność:

Kucisko 
Przewodniczący Rady Nadzorczej
14.04.1997 r. 26.03.2019 r.

Załącznik do Regulaminu umieszczania reklam
na obiektach spółdzielczych na terenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły – Marysińska”

1. Zasady ustalania wysokości opłat miesięcznych za umieszczanie reklam.

Formy reklamy	Wysokość minimalnych opłat miesięcznych za korzystanie z reklamy za 1m ² powierzchni (netto)
1. Reklamy transparentowe (stałe oraz wystawione okresowo)	25 zł
2. Pozostałe reklamy: (reklamy ściennie w postaci malowideł, rysunków i napisów wykonywanych na ścianie obiektu oraz urządzenia reklamowe w postaci np. tablic, gablot, szafek, szyldów, markiz, słupów, konstrukcji świetlnych i przestrzennych itp.)	30 zł

2. Opłata za powierzchnię reklam transparentowych dwustronnych ustalona jest od sumy powierzchni tych reklam.
3. Powierzchnię reklamy w kształcie nieregularnym przyjmuje się jako powierzchnię prostokąta, w którym mieści się dana reklama.
4. Do ceny minimalnej pozostałych reklam można zastosować do 50% upustu w sytuacji, gdy reklama dotyczy lokalu użytkowego nie posiadającego otworów okiennych.

Za zgodność:

Kuciński
[Signature]
[Stamp]
[Stamp]

Uchwała nr 12 /R/19
Rady Nadzorczej SM „Doły – Marysińska” z dnia 26.03.2019 r.

w sprawie: zmian do Regulaminu umieszczania reklam na obiektach spółdzielczych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska”

Rada Nadzorcza Spółdzielni działając na podstawie § 49 ust. 1 pkt. 13 statutu Spółdzielni

postanawia

§ 1

wprowadzić następujące zmiany do Regulaminu umieszczania reklam na obiektach spółdzielczych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” :

1. w § 7 ust. 1 w miejsce wyrażenia „zarządcy tego obiektu” wpisuje się wyrażenie „Spółdzielni”,
2. w § 8 :
 - 1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Spółdzielnia pobiera miesięczne opłaty za zajętą powierzchnię obiektu.”,
 - 2) w ust. 5 w miejsce wyrażenia „zarządcą obiektu” wpisuje się wyrażenie „Spółdzielnią”,
3. w § 9 w miejsce wyrażenia „wykonania” wpisuje się wyrażenie „wykonywania przez Spółdzielnię”,
4. w § 11 ust. 2 miejsce wyrażenia „zarządca obiektu” wpisuje się wyrażenie „Spółdzielnia”,
5. w załączniku do Regulaminu wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w pkt. 1 w miejsce dotychczasowej tabeli, wprowadza się tabelę w brzmieniu:

Formy reklamy	Wysokość minimalnych opłat miesięcznych za korzystanie z reklamy za 1m ² powierzchni (netto)
1. Reklamy transparentowe (stałe oraz wystawione okresowo)	25 zł
2. Pozostałe reklamy: (reklamy ściennie w postaci malowideł, rysunków i napisów wykonywanych na ścianie obiektu oraz urządzenia reklamowe w postaci np. tablic, gablot, szafek, szyldów, markiz, słupów, konstrukcji świetlnych i przestrzennych itp.)	30 zł

- 2) dodaje się pkt. 4 w brzmieniu:
„4. Do ceny minimalnej pozostałych reklam można zastosować do 50% upustu w sytuacji, gdy reklama dotyczy lokalu użytkowego nie posiadającego otworów okiennych.”

A D W O K A T

Agnieszka Rychlicka

§ 2

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do opracowania tekstu jednolitego Regulaminu, o którym mowa w § 1, obejmującego zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ

Helena Rajpold

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

Wojciech Kołodziejczak

A D W O K A T

Agnieszka Rychlicka